

1501879-33.2019.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... ao disposto no art. 68, do Código Penal.

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

Furto qualificado

§4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

(...)

Na primeira fase, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501879-33.2019.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501879-33.2019.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

A APURAR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

Vistos.

FERNANDO VIEIRA QUEIROZ foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, "(...)Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 09 de setembro de 2019, pela manhã, na rua Dezesesseis, nº 1605, Centro, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, FERNANDO VIEIRA QUEIROZ, com abuso de confiança, subtraiu, para si, um cartão bancário, senha e R\$ 2.640,00 (fls. 5/7), pertencentes a Isabel Garcia Alcarde Machado, de 72 anos de idade(...)"

A denúncia foi recebida no dia 03/12/2020 (fls. 88).

O réu foi citado no dia 22/03/2021 e apresentou resposta à acusação às fls. 108/114.

O recebimento da denúncia foi ratificado no dia 12/04/2021 (fls. 139).

Realizada audiência de instrução, o réu foi interrogado.

Ao final, as partes apresentaram alegações finais sob a forma de memoriais.

É O RELATÓRIO.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4); pelos extratos bancários (fls. 5/7); pelo relatório de serviço do Setor de Investigações (fls. 10/11); pelos depoimentos em solo policial da vítima Isabel

Alcarde Machado e do acusado Fernando Vieira Queiroz(fls. 16); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria do delito é inconteste e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a vítima Isabel Alcarde Machado declarou que:"(...)foi até ao Banco Santander a fim de sacar seu benefício e constatou que não havia dinheiro e ao indagar o funcionário do banco, o mesmo ao verificar o extrato bancário constatou diversas compras e saques totalizando aproximadamente o valor de R\$2.640,50. Esclarece que diante dos fatos registrou ocorrência achando que seu cartão havia sido clonado, pois estava em posse de seu cartão poupança e que não entregou para nenhum de seus familiares. Porém a declarante tinha outro cartão que era somente para saque de seu benefício, onde deixava em seu guarda roupa juntamente com a senha. Nesta data é que ficou sabendo que seu sobrinho é quem havia pego o cartão de seu benefício e usado para fazer os saques e as compras. Sabe que seu sobrinho está passando por problemas com droga e álcool e caso soubesse que era ele teria resolvido entre família, onde já conversou com familiares para ressarcir-la do prejuízo, bem como em nenhum momento passou necessidade de seus remédios, ou coisas pessoais, pois a família lhe deu todo o respaldo(...)".

O acusado FERNANDO VIEIRA QUEIROZ , perante a autoridade policial, declarou que: "(...)é sobrinho de Isabel Garcia Alcarde Machado, a qual residem no mesmo endereço. Esclarece que é viciado em droga e bebida alcoólica, onde na data dos fatos chegou em sua casa desesperado com vontade de beber e usar droga e passou a procurar dinheiro e ao mexer no guarda roupa de sua tia, encontrou o cartão bancário dela junto com a senha. Acabou pegando o referido cartão e saiu pela cidade, onde fez alguns saques usando o dinheiro com bebidas, drogas e gastos na ZBM local, bem como passou o cartão em algumas lojas de conveniência da cidade. Declara que no dia não teve noção do valor que gastou, onde nesta delegacia teve conhecimento de que sua tia teve um prejuízo de R\$2.640,00. Declara que está arrependido de suas atitudes e irá conversar com sua tia para ressarcir-la dos prejuízos(...)".

Em juízo, o réu FERNANDO VIEIRA QUEIROZ declarou que a acusação é verdadeira; que, na época dos fatos, era usuário de entorpecentes; que vasculhou os bens da vítima que estavam em um guarda-roupa; que o guarda-roupa armazenava os bens dos três moradores da casa; que, em determinado momento, encontrou o cartão da vítima; que acreditou que o cartão fosse de sua genitora; que foi ao banco e sacou o montante de R\$2.640,50; que gastou o dinheiro com drogas e bebidas alcoólicas; que ressarciu a vítima; que os vizinhos João e Neuza presenciaram a devolução do dinheiro. Pois bem.

A confissão - ainda que parcial - prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra a realidade da hipótese acusatória.

Neste ponto, importante consignar que, por inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser confrontada com os demais elementos probatórios trazidos à cognição.

Partindo dessa perspectiva, depreende-se que a confissão tecida pelo réu é corroborada pelas declarações de Neuza Aparecida Batista e João Batista, bem como pelos demais elementos de informação colhidos em sede investigativa, em especial declaração da vítima Isabel Alcarde Machado, que não pôde ser ouvida em Juízo em razão do seu falecimento

Com efeito, o acusado declarou que surruiu o cartão bancário da vítima e realizou o saque do montante de R\$2.640,50.

Ademais, cabe ressaltar que a versão de que o acusado acreditou que se tratava do cartão de sua genitora não é minimamente crível, pois o nome do titular fica gravado em uma das faces dos cartões bancários. Para além disso, o denunciado foi ao banco e sacou valores da conta da vítima, sendo, portanto, inverossímil a narrativa apresentada para afastar a agravante elencada no art. 61, inc. II, alínea "h", do Código Penal.

Sem prejuízo, a qualificadora do abuso de confiança restou devidamente comprovada. Isso porque, além da situação de coabitação, a vítima guardava seu cartão de

crédito juntamente com a anotação da senha, de modo que é possível concluir que o acusado gozava de sua confiança, o que foi fundamental para a ocorrência do delito. Em que pese o réu tenha apontado para o seu vício em tóxicos, é certo que tal alegação, por si só, não possui o condão de eximi-lo da responsabilidade pela prática do crime.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS - Furto- Artigo 155, caput do Código Penal. 1. PRELIMINAR- Reconhecimento de nulidade ante a não realização de exame toxicológico - Descabimento - Não se demonstrou suficiente a instauração de tal incidente - A simples alegação de vício em entorpecentes não implica em inimizabilidade - PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO- Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e Materialidade comprovadas - Dolo caracterizado - Acusado que subtraiu motocicleta - Reconhecimento do crime impossível - Descabimento - Meio apto para a ação - O fato de ter sido preso em flagrante não torna o delito impossível - O simples fato de ser usuário de entorpecentes, por si só, não impõe-se absolvição - Do mesmo modo, a embriaguez voluntária não afasta a imimizabilidade ex vi do artigo 28 do Código Penal - Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma adequada - Não houve restituição voluntária do bem por parte do réu, que foi preso em flagrante - Tampouco há que se falar em confissão, eis que nada confessou - Reconhecimento da semi-imimizabilidade - Descabimento - Acusado que se demonstrou lúcido durante seu interrogatório - Reconhecimento da tentativa - Impossibilidade - O delito de furto se consuma com a detenção da res pelo agente, ainda que por breve interregno - APELO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APR: 15000141520198260560 SP 1500014-15.2019.8.26.0560, Relator: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 07/11/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/11/2019).

Por fim, considerando que a vítima foi ressarcida pelo acusado, antes do recebimento da denúncia, faz-se necessária a aplicação da minorante do arrependimento posterior (art. 16 do CP), que deverá incidir no patamar mínimo de 1/3, notadamente porque o ressarcimento se deu após a elucidação do caso pela d. Autoridade Policial.

No presente caso, as circunstâncias efetivamente convergem em desfavor do réu, conforme harmonioso conjunto probatório coligido aos autos, tornando incontestes a responsabilidade dele pelo crime de furto na sua modalidade qualificada, sendo de rigor, pois, a condenação.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal. Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

Furto qualificado

§4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

(...)

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;

b) O réu possui antecedentes criminais (autos de n. 1500427-85.2019.8.26.0541).

c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior;

d) A personalidade não pode ser avaliada;

e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;

f) As circunstâncias do crime não extravasam do ordinário; e

g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em segunda fase, milita em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão

espontânea, porquanto foi utilizada para convencimento do juízo. Por outro lado, presente a agravante da reincidência (autos de n. 0001071-39.2018.8.26.0541), bem como a agravante elencada no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. Assim, aplico a fração de 1/6. E fixo a pena intermediária em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, estão ausentes majorantes. Por outro lado, presente a minorante elencada no artigo 16 do CP, que deverá incidir no patamar mínimo de 1/3, conforme já fundamentado alhures.

Assim, fixa-se a reprimenda em 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão e 8 dias-multa. Regime inicial de cumprimento da pena

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime FECHADO, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, notadamente em razão dos maus antecedentes e da reincidência, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal (art. 44, II e art. 77, I, do CP), medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, §3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento nesta via. Ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta Corte Superior. 2. Uma vez que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos e considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de furto qualificado (2 a 8 anos de reclusão), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena em 6 (seis) meses de reclusão, em razão do reconhecimento dos maus antecedentes. 3. Embora a pena fixada não alcance 4 (quatro) anos, pela existência de circunstância judicial desfavorável ao Agravante que levou à fixação da pena-base acima do mínimo legal, além do reconhecimento da reincidência, está justificado o estabelecimento do regime prisional mais severo, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 618167 SC 2020/0265487-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021).

Detração

Não há, no caso, tempo de prisão para ser descontado a título de detração (artigo 42 do Código Penal).

Valor unitário do dia-multa

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Valor indenizatório mínimo

Por não vislumbrar parâmetros seguros, deixo de fixar um valor mínimo para a indenização (CPP, art. 387, IV).

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu FERNANDO VIEIRA QUEIROZ como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, às penas 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão e 8 dias-multa, em regime inicial FECHADO.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto, sem percalços ao processo, faculta-lhe o recurso em liberdade - salvo se preso por outro motivo.

Após o trânsito em julgado:

- a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;
- b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);
- c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
- d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
- e) tratando-se de pena em regime fechado expeça mandado de prisão; em caso de cumprimento em regime semiaberto cumpra-se a sistemática prevista no Comunicado CG 628/2022; se regime aberto, cumpra-se o comunicado CG 1256/2016.

Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei.

P.I.

Santa Fe do Sul, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA